

공익침해행위 신고사무 운영지침

[시행 2025. 12. 22.] [국민권익위원회예규 제337호, 2025. 12. 22., 일부개정]

국민권익위원회(공익심사팀), 044-200-7242

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「공익신고자 보호법」 및 같은 법 시행령이 규정하고 있는 공익침해행위 신고 접수 및 처리 업무의 절차를 정함으로써 공익침해행위 신고 제도의 적정한 운영을 기함을 목적으로 한다.

제2장 공익신고의 접수

제2조(신고상담) ① 공익침해행위 신고(이하 "공익신고"라 한다)에 대한 상담은 심사기획과, 공익심사팀 및 민원신고심사과에서 하되 필요한 경우 위원회 외의 장소에서 할 수 있다.

② 상담 시 공익신고자(이하 "신고자"라 한다)의 신분이나 신고내용의 비밀이 누설되지 않도록 주의를 하여야 한다.

제3조(공익신고의 접수) ① 심사기획과장은 신고자가 「공익신고자 보호법」(이하 "법"이라 한다) 제8조에 따른 신고서를 방문·우편·인터넷(이하 "청렴포털"이라 한다)·팩시밀리 등의 방법으로 제출한 경우 접수하고 별지 제12호의2서식의 공익신고자 보호·보상제도를 안내하여야 한다.

② 심사기획과장은 신고서가 법 제8조제1항의 요건에 적합한지를 확인하

여 신고자의 이름, 주민등록번호, 주소 및 연락처 등 인적사항의 기재가 현저히 부실하여 인적사항을 확인할 방법이 없거나, 신고내용이 공익침해행위와 전혀 관련이 없는 경우 신고사건을 일반신고사건으로 접수할 수 있다

③ 심사기획과장은 동일한 공익침해행위에 대하여 2명 이상이 연명으로 신고하는 경우에 그 중 1명을 대표신고자로 선정하게 할 수 있다. 이 경우 별지 제3호서식에 따라 대표신고자 선정서를 제출받아야 한다.

④ 심사기획과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 제1항의 공익신고를 대행하도록 할 수 있다.

1. 신고자의 배우자, 직계존속·비속 또는 형제자매
2. 신고자가 법인 등인 경우 그 임원 또는 직원
3. 변호사
4. 다른 법령 등에 따라 대리인이 될 수 있는 자

⑤ 심사기획과장은 전항의 경우에 신고자의 위임장, 신고자 및 대행자의 신분증 사본 등 신고대행 권한을 증명할 서면을 제출받아야 한다.

⑥ 심사기획과장은 법 제8조의2에 따라 변호사가 비실명 대리신고를 하는 경우 신고자의 인적사항, 공익신고자임을 입증할 수 있는 자료 및 위임장과 함께 대리하는 변호사의 이름, 주민등록번호, 주소 및 연락처 등 인적사항을 제출받아야 한다. 이때, 변호사는 신고자의 비밀보호를 위하여 신고자의 인적사항, 공익신고자임을 입증할 수 있는 자료 및 위임장을 방문, 우편 또는 청렴포털로 제출한다.

⑦ 신고자가 정부합동민원센터를 방문하여 제1항의 신고를 하는 경우 민

원신고심사과장은 이를 접수할 수 있다. 이 경우 절차 등은 제1항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

제4조(신고서식의 비치 등) ① 심사기획과장 및 민원신고심사과장은 신고자의 편의를 위하여 별지 제1호서식의 신고서를 비치하여 활용하도록 하되, 비실명 대리신고의 경우 별지 제1호의2서식의 신고서를 활용하도록 한다.

② 문맹자 등 신고서를 직접 작성할 능력이 없는 신고자의 경우에는 상담직원이 대리하여 작성하고, 내용을 읽어준 후 신고자와 연명으로 서명 또는 날인하여 신고서로 접수한다.

제5조(공익신고 접수절차) ① 심사기획과장 및 민원신고심사과장은 신고자가 제출하는 신고서 좌측하단 여백에 신고접수인을 날인하여 접수하고, 접수순서별로 소정의 사항을 청렴포털에 등록한다. 다만, 필요한 경우 이를 병합하거나 분리하여 접수할 수 있다.

② 심사기획과장 및 민원신고심사과장은 법 제8조의2에 따른 비실명 대리신고 중 방문 또는 우편으로 접수된 비실명 대리신고의 경우 별지 제1호의2서식의 신고서에 기재된 공익신고 접수번호를 봉투의 겉표지에 적고, 신고자의 인적사항, 공익신고자임을 입증할 수 있는 자료 및 위임장을 봉투에 넣어 직인을 찍어 봉인한 후, 이를 신고서류에 함께 편철하며, 비실명 대리신고 변호사를 통한 공익신고자 본인의 동의없이 봉인·보관하는 자료는 열람하여 확인해서는 아니 된다. 다만, 변호사가 공익신고자임을 입증할 수 있는 자료, 위임장 등을 별도의 봉투에 넣어 봉인하여 제출하는 경우에는 그 봉투를 개봉하지 않고, 봉투 겉표지에 접수번호를 적은 후, 봉투

를 신고서류에 함께 편철한다. 또한, 비실명 대리신고의 경우 각종 서식의 신고자란에는 대리신고 변호사의 인적사항을 기재한다.

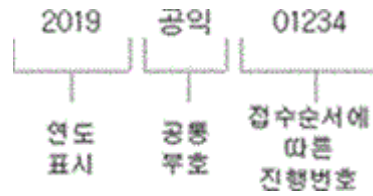
③ 신고자가 위원회를 방문하여 신고하는 경우 신고서를 접수할 때 신고자에게 조사기관의 처리절차 및 신분공개 절차 등에 관하여 설명하고, 별지 제2호서식의 신분공개 동의여부 확인서에 따라 신고자가 위원회의 처리(신고자 보호·보상업무 처리를 위한 신분공개 포함) 및 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 신고자의 인적사항 및 신고내용 관련 정보의 공개에 동의하는지 여부를 확인한 후 신고자의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

④ 비실명 대리신고 변호사가 위원회를 방문하여 신고하는 경우 변호사에게 조사기관의 처리절차 및 신분공개 절차 등에 관하여 설명하고, 별지 제2호서식의 신분공개 동의여부 확인서를 작성하도록 한다.

⑤ 심사기획과장 및 민원신고심사과장은 신고서를 접수한 경우 「민원 처리에 관한 법률 시행령」의 예에 따라 별지 제4호서식의 접수증을 교부하여야 한다.

⑥ 심사기획과장 및 민원신고심사과장은 공익신고 접수과정에서 신고자 보호에 관한 사항을 확인한 경우에는 그 내용을 신고자보호과장에게 통보하여야 한다.

제5조의2(사건번호 부여) 심사기획과장은 신고서를 접수한 경우 다음의 형식으로 사건번호를 부여하여야 한다.



제6조(공익신고기록) ① 심사기획과장, 공익심사팀장 및 민원신고심사과장은 신고서를 접수한 때에는 별지 제5호서식의 공익신고기록 표지를 작성하여 신고서, 첨부서류 앞에 편철한다.

② 심사기획과장, 공익심사팀장 및 민원신고심사과장은 제1항의 공익신고기록 표지를 작성함에 있어서 신고자가 신분공개에 동의하지 않는 경우에는 신고자의 인적사항을 기재하지 아니할 수 있다.

③ 심사기획과장, 공익심사팀장 및 민원신고심사과장은 신고자 등이 추가로 제출하는 서류나 그 신고사항에 관하여 추가로 작성되는 서류 등은 제1항의 공익신고기록에 날짜순으로 합철하여 관리한다.

④ 별지 제5호서식의 공익신고기록 표지의 종결일은 더 이상 처리할 절차가 없음을 알고 최종 처리한 날을 말한다.

제7조(출장 신고접수) ① 공익신고를 하려는 자가 신고를 위하여 위원회 직원의 현지출장을 요청한 경우에는 심사기획과, 공익심사팀 또는 민원신고심사과 직원이 신고하려는 자를 직접 방문하여 신고서의 접수를 받을 수 있다.

② 제1항에 따른 공익신고 접수의 경우에 관하여는 제3조제3항부터 제6항까지 및 제5조제3항을 준용한다.

③ 제1항에 따른 신고서를 접수받은 공익심사팀장은 지체 없이 신고서 등

을 심사기획과장에게 인계하고, 심사기획과장은 즉시 제5조제1항 등의 조치를 취하여야 한다.

제3장 신고사항의 확인 및 처리

제8조(공익신고의 심사 및 담당 지정 등) ① 심사기획과장은 접수된 신고사항을 심사하여 법 제2조제2호에 따른 공익신고에 해당하는 경우에는 청렴포털에 피신고자, 신고요지, 배정사유 등을 등록하고 공익심사팀장에게 배정하여야 한다.

② 심사기획과장은 제1항에 따라 사건을 배정한 후 별지 제5호의5서식의 신고기록 인수·인계서를 작성하여 공익신고기록을 공익심사팀장에게 인계한다. 다만, 동일인이 유사한 내용으로 여러 건의 공익신고를 제출한 경우에는 일괄하여 처리할 수 있다.

③ 심사기획과장은 공익심사팀장에게 신고사건이 배정된 이후 다른 신고 유형의 신고사건과 신고내용이 중첩되어 있거나, 조사과정 등에서 신고사건의 배정을 조정할 필요가 있는 경우에는 관련 부서장 등과 협의를 하여 조정할 수 있다. 다만, 공익신고를 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고 또는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 따른 부정청탁 신고 및 금품수수 신고, 「공공채정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따른 부정청구등 신고로 조정하는 경우에는 협의를 거친 후 문서·유선 등을 통해 신고자의 동의를 받아야 한다.

④ 공익심사팀장은 사건을 전담하여 처리할 담당직원을 지정하고 그 내용을 청렴포털에 등록하여야 한다. 다만, 법 제8조의2에 따른 비실명 대리신고 중 방문 또는 우편으로 접수된 비실명 대리신고의 경우 제5조제2항에 따라 봉인된 봉투를 다른 신고서류와 별도로 분리하여 관리책임자를 지정하고, 봉인·보관하는 자료를 이중 잠금장치가 부착된 전용 캐비닛에 별도 보관하여야 하며, 별지 제5호의2서식의 봉인자료 목록대장에 신고내역을 기재한다.

⑤ 심사기획과장은 접수된 신고사항을 그 접수일부터 14일 이내에 처리하여야 한다.

⑥ 제5항의 신고사항 처리결과는 신고자에게 문서 등으로 통지하여야 한다. 다만, 신고자가 신고접수 시 동의하는 경우에는 다음 각 호의 방법으로 통지하거나 청렴포털에 입력함으로서 통지에 갈음할 수 있다.

1. 전자우편

2. 휴대전화 문자메시지

제8조의2(일반신고사건 처리) ① 심사기획과장은 제3조제2항에 따라 접수된 일반신고사건을 종결할 수 있다. 다만, 심사기획과장은 일반신고사건 중 다른 유형의 신고사건이나 고충민원 등으로 처리하는 것이 타당하다고 판단되는 경우에는 소관 부서와의 협의를 거친 후 신고자의 동의를 받아 다른 유형의 신고사건이나 고충민원 등으로 접수할 수 있고, 일반신고사건이 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 "민원"에 해당하는 경우로서 다른 행정기관의 소관인 경우에는 신고자의 동의를 받은 후 소관 기관

으로 이송할 수 있다.

② 심사기획과장은 제1항에 따라 종결처리 할 경우 공익심사팀장과 사전 협의를 거칠 수 있다.

③ 공익심사팀장은 제2항에 따라 심사기획과장으로부터 종결의견으로 인계된 사건에 대하여 이를 검토한 후 신고사항으로 처리하는 것이 적절하다고 판단한 경우 이를 조사관에게 배당하여 처리할 수 있으며, 이 경우 이를 심사기획과장에게 통보하여야 한다.

④ 공익심사팀장은 신고자의 인적사항을 특정할 수 없는 등 법 제8조제1항에 따른 신고라고 인정할 수 없는 경우라도 신고내용이 공익침해행위에 해당된다고 판단되고 이를 입증할 수 있는 증거자료나 참고인이 확보된 때에는 신고사항을 처리 할 수 있다.

제9조(신고사항의 확인) ① 공익심사팀장은 「공익신고자 보호법 시행령」(이하 "령"이라고 한다.) 제7조제1항 각 호의 사항과 그 밖에 공익신고의 처리를 위하여 필요한 사항을 확인하여야 한다. 이 경우 비실명 대리신고한 공익신고자의 동의없이 제5조제2항에 따라 봉인·보관하는 자료를 열람하여 확인해서는 아니 된다.

② 공익심사팀장은 비실명 대리신고한 공익신고자(대리인 포함)가 위원회에 신분공개경위 확인, 신변보호요구, 보호조치 신청 또는 보상금지급 신청 등을 하여 공익신고자의 동일인 여부를 확인할 필요가 있는 경우 해당 부서 또는 신고자 본인으로부터 별지 제5호의3서식의 비실명 대리신고 봉인자료 열람동의서와 함께 다음 각 호의 어느 하나를 제출받고, 별지 제5

호의4서식의 봉인자료 열람대장에 열람자를 기재한 후 봉인자료 관리책임자의 입회하에 봉인·보관자료를 열람할 수 있다. 다만, 청렴포털을 통해 비실명 대리신고의 신고자가 직접 봉인해제를 요청한 경우 신고사항 확인 절차 일부를 전자적 방법으로 갈음할 수 있다.

1. 법 제8조의2에 따른 위임장

2. 공익신고자임을 확인하는 비실명 대리신고 변호사의 확인서

③ 영 제7조제1항제7호에 따른 신분공개 동의 여부의 확인은 제5조제3항의 방법에 따르고, 공익신고 접수 시에 이미 신분공개 동의 여부를 확인한 경우라도 동의 여부를 다시 확인하여 변경사항이 있으면 신고자로 하여금 청렴포털에서 신분공개 동의여부의 변경을 신청하게 하거나 별지 제6호서식의 신분공개 동의여부 변경확인서를 작성하게 하고 신고자의 서명 또는 날인을 받은 후 청렴포털에 등록한다.

④ 공익심사팀장은 신고자가 신고를 한 후 주소 등 변경이 있는 경우 별지 제6호의2서식에 따라 신고자정보 변경 신청서를 제출받고, 그 내용을 청렴포털에 등록한다.

⑤ 공익심사팀장은 법 제9조제2항에 따라 제1항의 사항에 대한 진위 여부를 확인하는데 필요한 범위 안에서 공익신고자에게 자료제출을 요구할 수 있다.

⑥ 공익심사팀장은 신고사항을 확인하는 과정에서 공익신고자 보호보상 관련 사항 등 위원회 안의 다른 부서업무와 관련된 내용이 있음을 안 경우에는 즉시 해당 부서에 관련 내용을 통보하고 필요한 사항을 협의하여야

한다.

⑦ 공익신고의 처리는 영 제8조제1항에 따라 그 접수일부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만 공익심사팀장은 신고자의 인적사항이나 신고내용의 특정 등을 위하여 보완이 필요한 경우에는 30일 이내에서 그 기간을 연장할 수 있고 이 경우에는 신고자에게 그 사유와 연장기간을 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하여야 한다.

⑧ 전 항의 기간은 초일은 산입하되, 공휴일과 토요일은 산입(算入)하지 아니한다.

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 심사보호국장의 결재를 받아 제7항의 처리기간에서 제외할 수 있으며, 제외되는 기간은 청렴포털에 등록하여야 한다.

1. 제3조제3항에 따라 대표자를 선정하는 데 소요되는 기간
2. 검사·감정, 전문적 기술검토 및 전문가의 자문 등 특별한 추가절차를 거치기 위하여 부득이하게 소요되는 기간
3. 신고자의 불출석 등 처리단계에 있어 신고자의 귀책사유로 인하여 지연되는 기간
4. 외국기관 및 재외공관에의 조회에 소요되는 기간
5. 제10조에 따라 신고자에게 보완을 요구하는 데 소요되는 기간
6. 제11조에 따라 의견진술 등에 소요되는 기간

제10조(신고의 보완) ① 공익심사팀장은 신고자의 인적사항이나 신고내용의 특정에 필요한 사항을 갖추지 못하여 보완이 필요한 경우에는 신고자에게

보완을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 보완요구는 적당한 기한을 정하여 문서로 하여야 한다. 다만, 사안이 경미하거나 기일이 촉박한 경우에는 전화통지 등의 방법으로 할 수 있다.

제11조(신고자·이해관계인 등의 출석 및 의견진술 요구) ① 공익심사팀장은 신고사항의 확인을 위하여 법 제9조제1항 및 제25조제1항에 따라 신고자와 이해관계인·참고인(이하 "이해관계인등"이라 한다)의 출석 및 의견진술을 요구할 수 있다.

② 공익심사팀장은 제1항에 따라 신고자, 이해관계인등의 출석 및 의견진술을 요구하는 경우에는 문서로 통지하여야 한다. 다만, 기일이 촉박하거나 부득이한 경우에는 전화통지 등의 방법으로 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 신고자, 이해관계인등이 위원회에 출석한 경우에는 예산이 허용하는 범위 안에서 여비 등을 지급할 수 있다.

제12조(출장 확인) ① 신고자와 이해관계인등이 출석할 수 없는 사정이 있는 경우 조사관이 출장하여 진술을 청취하는 등의 방법으로 신고사항을 확인할 수 있다.

② 조사관은 위원회 외의 장소에서 진술을 청취하는 경우에는 그 권한을 표시하는 증표를 제시하여야 한다.

③ 출장 확인 시 신고자와 이해관계인등의 비밀보장을 위하여 정보보안에 필요한 조치를 한 위원회의 컴퓨터 등 관련 장비를 활용하도록 한다.

④ 조사관은 출장업무의 범위 안에서 직무를 수행하여야 하며, 지정된 출

장업무의 범위 안에서 그 업무를 수행하지 못할 사유가 발생한 때에는 공익심사팀장에게 보고하고 지시를 받아야 한다.

제13조(확인서의 작성 등) ① 공익심사팀장은 신고자로부터 신고사항의 확인을 위한 진술을 청취한 때에는 별지 제7호서식에 따라 신고사항 확인서를 작성한다.

② 제1항의 신고사항 확인서 작성을 위해 필요한 경우 별지 제8호서식에 따라 진술조서 또는 별지 제8호의2서식에 따라 진술서를 작성한 후 신고사항 확인서에 첨부하여야 한다.

③ 신고사항 확인과정에서 신고자로부터 추가로 증거서류나 참고자료를 제출받은 경우에는 공익신고기록에 날짜순으로 합철하여 관리한다.

④ 이해관계인등으로부터 신고사항의 확인을 위한 진술을 청취한 때에는 별지 제8호서식에 따라 진술조서 또는 제8호의2서식에 따라 진술서를 작성한 후 신고사항 확인서에 첨부하여야 한다.

제14조(관계 행정기관등에 대한 협조 요청 등) ① 공익심사팀장은 신고사항 확인 등을 위하여 법 제25조제1항에 따라 관계 행정기관, 관련 단체 등(이하 "관계 행정기관등"이라 한다)에 다음 각 호의 협조를 요청할 수 있다.

1. 자료의 제출
2. 관계자의 출석 및 의견진술
3. 위원회 직원의 파견·공동조사
4. 각종 자문
5. 그 밖에 신고사항 확인을 위하여 필요한 협조

② 공익심사팀장은 제1항에 따라 관계 행정기관등에 대하여 자료 등의 제출 협조를 요청하는 경우에는 그 내용과 제출기한을 기재한 문서로 하여야 한다.

③ 공익심사팀장은 관계 행정기관등과 공동조사시 피신고자로부터 신고사항 확인을 위하여 의견을 청취한 때에는 별지 제8호의3서식에 따라 사실관계 확인서를 작성한다.

제15조(신고의 취소) ① 신고자가 제5조제1항에 따른 접수 후에 별지 제8호의4서식에 따라 공익신고 취하서(전자문서를 포함한다)를 제출하는 경우에는 공익심사팀장은 법 제10조제2항에 규정된 조사 중단사유를 함께 고려하여 "종결"로 처리할 수 있다. 다만, 주심위원이 지정된 신고사항은 위원회에 보고한 후 "종결"로 처리할 수 있다.

② 공익심사팀장은 신고가 취소된 경우라도 신고내용이 중대한 공익침해 행위에 해당한다고 판단되고 이를 입증할 수 있는 증거가 확보된 때에는 위원회 의결을 거쳐 조사기관이나 수사기관에 이첩할 수 있다.

제16조(신고사항의 심사) ① 공익심사팀장은 신고사항에 대한 확인을 마친 후 별지 제9호서식의 신고사항 처리에 관한 신고사항 심사의견서를 작성하고 심사보호국장의 결재를 받아야 한다. 다만, 동일인이 유사한 내용으로 여러 건의 공익신고를 제출한 경우에는 일괄하여 처리할 수 있다.

② 심사보호국장은 신고사항이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 "이첩"의 심사의견을 제시한다. 다만, 사회적 현안 등 중요한 신고사항은 위원장이 "이첩"의 심사의견을 제시할 수 있다.

1. 지도·감독·규제 또는 조사의 필요성이 있는 경우
2. 범죄의 혐의가 있거나 수사의 필요성이 있는 경우
- ③ 심사보호국장은 제2항의 심사의견을 제시하는 경우에는 영 제9조제1항의 각 호에 따라 이첩할 조사기관 또는 수사기관에 대한 의견을 제시하여야 하고, 신고내용이 여러 기관과 관련되는 때에는 영 제9조제2항에 따른 주관 조사기관의 지정에 관한 의견을 제시할 수 있다.
- ④ 제1항에도 불구하고 공익심사팀장은 신고사항에 대한 확인 과정에서 신고내용이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 "종결"로 처리할 수 있다. 다만, 사회적 현안 등 중요한 신고사항은 위원장이 "종결"로 처리할 수 있다.

1. 공익신고의 내용이 명백히 거짓인 경우
2. 신고자의 인적사항을 알 수 없는 경우
3. 신고자가 제10조에 따른 보완 요구를 2회 이상 받고도 보완하지 않은 경우
4. 공익신고에 대한 처리 결과를 통지받은 사항에 대하여 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
5. 공익신고의 내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 내용에 해당하고 공개된 내용 외에 새로운 증거가 없는 경우, 다만, 언론매체 등을 통하여 공개된 내용이 신고자의 제보에 의한 것인 경우에는 그러하지 아니한다.
6. 다른 법령에 따라 해당 공익침해행위에 대한 조사가 시작되었거나 이미 끝난 경우

7. 신고내용이 공익침해행위와 관련성이 없는 경우
8. 공익침해행위를 입증할 수 있는 증거가 없는 경우
9. 다른 법령 및 그 위임에 따라 해당 공익침해행위에 대한 조사를 하지 아니할 수 있도록 한 경우
10. 신고자가 자신이 한 공익신고에 대해 위원회의 확인 또는 조사·수사기관의 조사·수사가 끝나지 않았음에도 불구하고, 동일한 내용을 다시 신고한 경우
11. 그 밖에 신고내용에 대한 확인 결과 수사 또는 조사의 필요성이 없는 경우

⑤ 심사보호국장은 영 제10조제1항에 따라 신고사항이 제2항에 따른 이첩이나 제4항에 따른 종결의 대상인지 여부가 명백하지 아니한 경우로서 해당 공공기관에서 처리함이 타당하다고 인정되는 때에는 "공공기관 송부"의 심사의견을 제시하고 처리할 수 있다. 다만, 사회적 현안 등 중요한 신고사항은 위원장이 "공공기관 송부"의 심사의견을 제시할 수 있다.

⑥ 심사보호국장은 신고사항을 고충민원, 행정심판으로 처리하는 것이 타당하다고 판단되는 경우 해당 부서 협의 및 신고자 동의를 거쳐 정부합동민원센터장에게 이관을 요청 할 수 있다.

제17조(신고사항의 위원회 상정 등) ① 심사보호국장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 신고사항 등을 위원회에 상정하고, 그 의결 결과에 따라 처리하여야 한다. 이 경우 법률적 검토가 필요한 신고사항 등은 법무담당관의 검토를 거쳐 위원회에 상정하여야 한다.

1. 심사의견이 제16조제2항의 이첩인 신고사항 중 장기 5년 이상의 형의 대상이 되는 신고사항
2. 사회적 현안 등 중요한 신고사항으로 위원장이 위원회의 의결이 필요하다고 인정한 신고사항
3. 그 밖에 공익신고 처리업무와 관련하여 위원장이 위원회의 의결이 필요하다고 인정하는 사항

② <삭제>

③ 심사보호국장은 신고사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「국민권익위원회 회의운영규칙」 제6조제3항제2호에도 불구하고 조사기관 또는 수사기관에 이첩할 수 있다. 이 경우 그 결과를 위원회에 사후 보고하여야 한다.

1. 공소시효 만료, 증거인멸, 도주, 행정처분 등의 우려가 있어 신속한 처리가 필요한 사항
2. 조사기관 또는 수사기관에서 이미 조사 또는 수사 중인 사건과 관련성이 있어 병합처리가 필요한 사항
3. 기타 경미한 사항 등 위원회의 의결을 거치는 것이 적절하지 않은 사항

④ 심사보호국장은 제1항에 따라 신고사항을 위원회에 상정(상정 처리된 안건의 처리결과 등을 보고하는 경우를 포함한다)하는 경우에는 법 제12조에 따른 신고자의 비밀보장을 위해 다음 각 호에 해당하는 사항을 비식별 처리해 안건을 상정할 수 있다.

1. 신고자·피신고자 등의 이름, 주민등록번호, 주소, 연락처 등 인적사항

2. 신고자·피신고자 등을 특정할 수 있는 기관명과 기관의 주소
3. 신고사항의 특수성으로 신고자를 미루어 알 수 있는 내용
4. 기타 이와 유사한 것으로 신고자 보호를 위해 필요한 사항

제18조 <삭제>

제19조(신고사항의 이첩 등) ① 위원회가 신고사항을 이첩하는 경우 공익심사팀장은 문서로 조사기관등에 지체 없이 통보하고 다음 각 호의 서류를 첨부하여 등기우편 등의 방법으로 해당 조사기관등에 보낸다. 이 경우 그 사본 1부를 보관한다.

1. 별지 제11호서식에 따른 공익신고사항 이첩서
 2. 「국민권익위원회 회의운영규칙」 별지 제8호서식에 따른 의결서 정본
(제17조제1항에 따라 위원회 의결을 거쳐 이첩하는 경우에 한한다.)
 3. 별지 제12호서식에 따른 공익신고사항 처리절차 유의사항
 4. 신고서, 신고사항 확인서 및 그 밖의 증거서류 등 관련자료
 5. 별지 제11호의2서식에 따른 조사기관 결과 통보서
- ② 신고자가 조사기관등에서의 신분공개에 동의하지 아니한 경우에는 영 제9조제3항 단서에 따라 제1항의 서류에서 신고자의 인적사항을 제외하여야 한다.
- ③ 비실명 대리신고의 경우 제5조제2항에 따라 봉인·보관하는 자료는 이첩하지 아니한다. 다만, 공익신고자가 비실명 대리신고 변호사를 통해 신분공개에 동의하는 경우에는 이첩할 수 있다.
- ④ 전항의 규정은 제16조제5항에 따른 공공기관 송부의 경우에도 준용한

다.

제20조(신고사항 처리결과 통보 등) ① 공익심사팀장은 이첩, 공공기관 송부, 종결 등 신고사항에 대한 처리결과를 법 제9조제3항에 따라 신고자에게 지체 없이 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하고 그 처리결과 내용을 청렴포털에 등록하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고자에게 이첩·송부의 처리결과 통지 시 별지 제12호의2서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문을 첨부한다.

③ 공익심사팀장은 이첩내용을 이첩대장에 기록하여 관리한다.

제21조(공익신고 처리결과에 대한 이의신청) ① 위원회로부터 제16조제2항 및 제5항에 따른 처리결과의 통지를 받은 신고자가 그에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제13호서식에 따른 공익신고 처리결과에 대한 이의신청서를 방문·우편·청렴포털·팩시밀리 등의 방법으로 위원회에 제출할 수 있다.

② 제1항의 처리결과에 대한 이의신청서를 접수한 심사기획과장 또는 민원신고심사과장은 접수사실을 청렴포털에 등록하고 이를 공익심사팀장에게 인계한다.

③ 공익심사팀장은 이의신청서를 검토한 후 각호에 따라 이의신청에 대한 심사의견서를 작성하고 심사보호국장의 결재를 받아야 한다.

1. 이의신청이 이유가 있는 경우에는 "인용"

2. 이의신청이 이유가 없는 경우에는 "기각"

④ 공익심사팀장은 이의신청을 인용하는 경우 인용 후의 처리에 관한 의견

을 함께 제시할 수 있다.

⑤ 공익심사팀장은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 이의신청에 대한 처리결과를 신고자에게 지체 없이 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하고, 그 처리결과를 청렴포털에 등록하여야 한다. 처리기간 산정은 제9조 제8항 및 제9항을 준용한다.

⑥ 공익심사팀장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이의신청을 종결로 처리할 수 있다.

1. 위원회에서 기각된 이의신청과 동일한 사안에 대한 이의신청이 있는 경우로서 새로운 증거자료 등이 제출되지 않은 경우
2. 제1항의 이의신청 기한이 경과된 경우

제22조(신고사항 반송 시 처리) 심사보호국장은 신고사항을 이첩받은 조사기관에서 영 제11조제1항에 따라 다른 기관에서 처리함이 적절하다는 의견을 제시하여 온 경우에는 위원회의 의결을 거쳐 적절한 조사기관에 다시 이첩할 수 있다.

제4장 이첩사항 등의 조사결과 처리

제23조(조사결과 통보의 접수) ① 공익심사팀장은 이첩한 신고사항에 관하여 조사기관 또는 수사기관으로부터 조사 또는 수사결과(이하 "조사결과"라 한다)를 통보받은 때에는 법 제9조제6항에 따라 조사결과의 요지를 별지 제12호의2서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문을 첨부하여 신고자에게 지체 없이 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하고 청렴포털

에 등록하여야 한다.

② 공익심사팀장은 조사결과를 분과위원회 및 전원위원회에 보고하여야 한다.

③ 조사결과 내용 중 이해관계인이 알아야 할 사항이 있거나 관련자의 징계 등 조치가 필요한 경우에는 이해관계인이나 해당 기관에 통지하여야 한다.

④ 조사결과 내용에 보상금과 관련된 사항이 있는 경우에는 그 사실을 신고자에게 통지하여야 한다.

⑤ 제1항에 따라 신고자에게 조사결과 요지를 통지하는 때에는 영 제11조의3제1항에 따라 이의신청 방법 및 이의신청 기한을 함께 통지하여야 한다.

제24조(공공기관 송부사항 조사결과 통보의 접수) ① 공공기관에 송부한 신고사항에 대하여 공익침해행위가 확인되어 해당 기관에서 영 제11조제2항

에 따라 그 결과를 통보해 온 경우 공익심사팀장은 조사결과 요지를 별지 제12호의2서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문을 첨부하여 신고자에게 지체 없이 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하여야 한다. 이 경우 청렴포털에 등록하고 위원회에 보고하여야 한다.

② 조사결과 내용에 보상금과 관련된 사항이 있는 경우에는 그 사실을 신고자에게 통지하여야 한다.

③ 제1항에 따라 신고자에게 조사결과 요지를 통지하는 때에는 제23조제5항을 준용한다.

제24조의2(조사결과에 대한 이의신청) ① 조사결과를 통지받은 신고자가 법

제9조제7항에 따라 이의신청을 하는 경우에는 통지를 받은 날부터 7일 이내에 별지 제13호의2서식의 조사결과에 대한 이의신청서를 위원회에 제출하여야 한다.

② 제1항의 조사결과에 대한 이의신청서를 접수한 심사기획과장 또는 민원신고심사과장은 접수사실을 청렴포털에 등록하고 이를 공익심사팀장에게 인계한다.

③ 공익심사팀장은 이의신청서를 검토한 후 다음 각 호에 따라 이의신청에 대한 심사의견서를 작성하여 심사보호국장에게 보고하여야 한다.

1. 이의신청이 이유가 있는 경우에는 "인용"

2. 이의신청이 이유가 없는 경우에는 "기각"

④ 공익심사팀장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이의신청을 종결할 수 있다.

1. 위원회에서 기각된 이의신청과 동일한 사안에 대한 이의신청이 있는 경우로서 새로운 증거자료 등이 제출되지 않은 경우

2. 제1항의 이의신청 기한이 경과된 경우

⑤ 공익심사팀장은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 이의신청에 대한 처리결과를 신고자에게 지체 없이 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하고, 그 처리결과를 청렴포털에 등록하여야 한다. 처리기간 산정은 제9조제8항 및 제9항을 준용한다.

제24조의3(공익침해 확산방지를 위한 의견제시) ① 심사보호국장은 법 제9

조제5항에 따른 조사결과의 통보내용에 대하여 공익침해행위의 확산 및 재발 방지를 위하여 법 제9조제6항의 추가 조치가 필요하다고 판단될 경우에는 추가조치 의견을 제시하여 위원회에 의안을 상정하고 그 의결결과에 따라 처리할 수 있다. 다만, 사회적 현안 등 중요한 사항은 위원장이 추가 조치에 관한 의견을 제시하고 위원회에 상정하게 할 수 있다.

② 위원회가 제1항의 의견 제시를 의결한 경우 공익심사팀장은 의견 제시의 내용, 회신 기한, 그 밖에 위원회가 필요하다고 인정하는 사항을 명시한 서면을 해당 조사기관에 지체 없이 송부하여야 한다.

③ 공익심사팀장은 제1항에 따른 의견 제시를 하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호에서 정하는 사항을 할 수 있다.

1. 관계 행정기관 등에 제14조에 따른 협조 요청
2. 관계 기관, 이해관계자 및 전문가 등의 의견 수렴

④ 공익심사팀장은 신고사건 처리와 관련하여 해당 조사기관에서 구체적인 제도개선 방안을 마련하는 것이 적절하다고 판단하는 경우에는 제도개선 필요성에 관한 의견을 제시할 수 있다.

제24조의4(재조사·재수사 필요성 심사) ① 주심위원 및 분과위원장은 신고자의 이의신청이 이유가 있다고 인정되거나 신고자의 이의신청 유무에 관계없이 조사결과가 충분하지 못하다고 인정되는 경우에는 신고자의 의견을 들을 수 있으며, 새로운 증거나 자료를 제출받을 수 있다.

② 공익심사팀장은 제1항의 재조사·재수사 필요성 여부를 심사하기 위하여 제24조의3제3항 각 호의 협조 요청, 의견 수렴을 할 수 있다.

제24조의5(재조사·재수사 요구) ① ① 심사보호국장은 법 제9조제5항에 따

라 조사기관등으로부터 통보받은 조사결과·수사결과와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재조사·재수사 의견을 제시하여 위원회에 의안을 상정할 수 있다. 다만, 사회적 현안 등 중요한 사항은 위원장이 재조사·재수사 의견을 제시하고 위원회에 상정하게 할 수 있다.

1. 공익신고자의 이의신청이 이유가 있다고 인정하여 인용하는 경우
2. 신고사항에 대해 재조사·재수사 필요성이 인정될만한 새로운 증거 자료가 제출된 경우
3. 조사기관에서 사실관계를 명백히 오인하여 조사·수사를 진행한 경우
4. 조사기관의 담당자가 그 직무를 명백히 해태하여 조사·수사를 진행한 경우
5. 그 밖에 재조사·재수사가 필요한 경우

② 위원회가 재조사·재수사 요구를 의결하는 경우 공익심사팀장은 조사결과를 통보받은 날부터 60일 이내 또는 공익신고자의 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 재조사·재수사 요구의 공문을 해당 조사기관에 지체 없이 송부하여야 한다.

③ <삭 제>

④ 공익심사팀장은 제2항의 처리결과를 별지 제12호의2서식의 공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문을 첨부하여 신고자에게 지체 없이 제8조제6항에서 정한 방법으로 통지하고 재조사·재수사 요구 내용을 청렴포털에 등록한다.

⑤ 공익심사팀장은 재조사·재수사 결과의 통보 접수 및 처리절차에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 제23조를 준용한다.

제5장 처리상황의 관리 등

제25조(처리상황 점검) ① 심사보호국장은 신고사항의 접수, 처리경과, 처리결과, 처리기간이 지난 신고사항의 경우 그 지연사유 및 처리상황 등을 수시로 점검하여야 한다.

② 공익심사팀장은 이첩한 신고사항의 조사결과 통보가 지연되는 경우 지연사유 및 처리상황 등을 점검하여야 한다.

③ 심사보호국장은 제2항에 따라 점검한 사항을 반기마다 위원회에 보고하여야 하며, 필요시 수시로 보고할 수 있다.

제26조(제도개선사항에 대한 조치) ① 공익심사팀장은 신고사항과 관련하여 공익침해행위의 방지를 위한 제도개선이 필요한 사항이 있거나 사회적 현안이 되고 있어 위원회의 검토가 필요하다고 인정되는 사항이 있는 경우에는 그 내용을 심사보호국장의 결정에 따라 위원회 내 제도개선을 담당하는 부서에 통보하여야 한다.

② 제1항에 따른 통보를 받은 제도개선 담당부서의 장은 그 내용을 확인하고 적절한 조치를 취할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정한 때에는 그 제도개선사항을 통보한 공익심사팀의 담당직원의 참여를 요구할 수 있다.

제27조(신고자등의 신분공개 시 조치) 공익심사팀장은 조사기관 조사과정에서 법 제2조제5호의 공익신고자등(이하 "신고자등"이라 한다)이 신분공개

에 동의하지 않았음에도 그 신분이 공개된 사실을 알게 된 때에는 이를 신고자보호과장에게 통보하여 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다.

제6장 공익신고기록물의 관리

제28조(공익신고기록물의 보존) 공익심사팀장 및 심사기획과장은 공익신고의 처리를 마친 후 공익신고기록물의 쪽수를 문서의 하단에 기재하고 별지 제14호서식의 공익신고기록물 목록을 작성하여 편철한 후 공익신고기록물을 기록관으로 이관한다.

제28조의2(보존기간) ① 비전자 신고기록물의 보존기간은 처리결과가 종결, 취하인 경우에는 5년, 그 외 고발·이첩·송부 등인 경우에는 10년으로 하되 청렴포털 내 공익침해 행위 신고 및 처리 데이터세트의 보존기간은 준영구로 한다. <전문개정>

② 보존기간은 신고사항의 처리가 종결된 다음해의 1월 1일부터 기산한다.

③ 이 조에서 규정하지 아니한 사항은 「국민권익위원회와 그 소속기관 기록관 운영규정」이 정하는 바에 따른다.

제29조(이관·보존절차) ① 공익심사팀장 및 심사기획과장은 공익신고기록물을 이관하는 경우 별지 제15호서식의 공익신고기록물 보존 표지를 작성한 후 별지 제16호서식의 공익신고기록물 이관 명세서와 함께 기록관으로 이관하여야 한다.

② <삭제>

제30조(공익신고사항 관련 민원기록물) 공익신고사항에 관련된 민원기록물

은 해당 공익신고기록물에 합철하여 보존한다.

제31조(이의신청 관련 기록물) 이의신청 관련 기록물은 해당 공익신고기록물에 합철하여 보존한다.

제32조(공익신고기록물의 열람·등사 신청) 공익신고기록물의 열람·등사는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙을 따른다.

제32조의2(신고기록의 대출·열람) 위원회 안에서 신고기록을 대출하는 경우에는 별지 제17호서식의 기록대출표와 별지 제18호서식의 기록대출부를 작성하여야 하며, 신고 접수 및 처리 담당자와 결재권자 이외의 자가 신고기록을 열람하는 경우에는 별지 제18호의2서식의 사건열람기록부를 작성하여야 한다.

제33조(공익신고관련 문서 등의 반환) ① 위원회에 제출한 공익신고관련 문서(전자문서를 포함한다) 등은 반환하지 않음을 원칙으로 한다. 다만, 그 문서 등이 유일한 원본증거인 경우에는 별지 제19호서식의 공익신고기록물 반환 요청서에 따라 반환을 요청할 수 있다. 이 경우 담당직원은 공익심사팀장 또는 심사기획과장의 결재를 받아 원본을 반환할 수 있으며, 반환하는 때에는 해당 문서의 사본 1부를 원본 대신 보관한다.

② 기록관으로 이관된 공익신고관련 문서 등의 반환요청이 들어온 경우 담당직원은 공익심사팀장 또는 심사기획과장의 결재를 받아 기록관에게 반환을 요청하여야 한다.

③ 제1항에 따라 원본 반환이 가능한 문서는 제28조의 2 규정에서 정한 보존기

간 이내의 문서에 한한다.

제7장 보칙

제34조(신고자등의 비밀보장) ① 위원회의 직원은 신고자등의 동의 없이 다음 각 호에 해당하는 사항을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도해서는 아니 된다.

1. 신고자등의 성명·주민등록번호·전화번호·주소·근무처·사진 등 인적사항
2. 신고자등임을 미루어 알 수 있는 진술내용 및 증빙자료 등
3. 보상금 지급 여부 및 보상금액 등 보상금 지급과 관련된 사항
4. 그 밖에 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사항

② 위원회의 직원은 공익신고에 대한 조사 결과 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 아니 된다.

③ 위원회의 직원은 공익신고의 접수 및 확인 등 업무에 필요하다고 하더라도 신고자 등의 사전 동의 없이는 제1항 및 제2항의 사항을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도해서는 아니 된다.

④ 심사보호국장 및 정부합동민원센터장은 공익침해행위 신고사항의 접수·심사·조사·보호보상 업무 및 관련정보의 전산처리를 담당하는 자(파견자, 위탁업체 직원 등을 포함한다)로부터 별지 제20호서식의 서약서를 받아 관리한다.

제35조(재검토기한) 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에

관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년
째의 12월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치
를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(보존기간에 관한 적용례) 이 예규의 개정규정은 이 예규 시행일 이전에 생산된 비전자 기록물에도 적용한다. 다만, 개별 사안에 따라 비전자 기록물 보존이 필요한 경우 담당 부서의 확인을 받아 종전의 규정을 적용할 수 있다.

신 고 서

접수일자		접수번호		처리기간	
신고자	이름			주민등록번호	
	주소				
	연락처			소속	
피신고자	이름				
	소속			주소	알고 있는 경우 기재
	직위	알고 있는 경우 기재		연락처	알고 있는 경우 기재
신고내용					
신분공개 동의여부	1. 위원회 심사·확인과정 앞으로 귀하의 신고사건에 대하여 우리 위원회에서 조사·확인하는 과정(내부결재 및 신고자 보호·보상 절차 포함)에서 별도의 통지 없이 귀하의 인적사항 또는 신고 내용 관련정보를 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? [] 동의 [] 부동의 2. 조사수사기관 조사수사과정 귀하의 신고사건이 조사·수사기관에 이첩(송부)되는 경우, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? 이에 부동의 하시는 경우에는 귀하의 인적사항을 제외하여 이첩(송부)하게 됩니다. [] 동의 [] 부동의				
타기관 신고 및 쟁송 여부 등	[] 감사원, 수사기관, 해당 기관의 감독기관 등에 신고사실 있음 (신고기관 : 신고일 : 조치결과 :) [] 민사형사행정소송 또는 행정심판 및 이에 준하는 절차 진행 중 ()				

위와 같이 피신고자에 대하여 신고합니다.

20 년 이의

신고자 (인 또는 서명)

국민권익위원회 위원장 귀하

신 고 서

접수일자	접수번호		처리기간
비실명	이름	주민등록번호 (외국인등록번호)	
대리신고	주소		
변호사	연락처	소속	
피신고자	이름		
	소속	주소	알고 있는 경우 기재
	직위	알고 있는 경우 기재	연락처 알고 있는 경우 기재
신고내용			
신분공개 동의여부	1. 위원회 심사·확인과정 앞으로 귀하의 신고사건에 대하여 우리 위원회에서 조사·확인하는 과정(내부결재 및 신고자 보호·보상 절차 포함)에서 별도의 통지 없이 귀하의 인적사항 또는 신고 내용 관련정보를 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? [] 동의 [] 부동의 2. 조사수사기관 조사수사과정 귀하의 신고사건이 조사·수사기관에 이첩(송부)되는 경우, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? 이에 부동의 하시는 경우에는 귀하의 인적사항을 제외하여 이첩(송부)하게 됩니다. [] 동의 [] 부동의		
타기관	[] 감사원, 수사기관, 해당 기관의 감독기관 등에 신고사실 있음		
신고 및 쟁송	(신고기관 : 신고일 : 조치결과 :)		
여부 등	[] 민사형사행정소송 또는 행정심판 및 이에 준하는 절차 진행 중 ()		

위와 같이 피신고자에 대하여 신고합니다.

20 년 월 일

비실명 대리신고 변호사

(인 또는 서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

신분공개 동의여부 확인서

신고자	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)	
	주소			
	연락처			
공익신고	제목			
	접수일자		접수번호	
신분공개 동의여부	1. 위원회 심사·확인과정 앞으로 귀하의 신고사건에 대하여 우리 위원회에서 조사·확인하는 과정(내부결재 및 신고자 보호·보상 절차 포함)에서 별도의 통지 없이 귀하의 인적사항 또는 신고 내용 관련정보를 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의			
	2. 조사·수사기관 조사·수사과정 귀하의 신고사건이 조사·수사기관에 이첩(송부)되는 경우, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? 이에 부동의 하시는 경우에는 귀하의 인적사항을 제외하여 이첩(송부)하게 됩니다. ⇒ [] 동의 [] 부동의			

위 신고자 본인은 인적사항 등 신분공개 동의여부에 대하여 위와 같이 확인합니다.

20 년 월 일

신고자

(인 또는 서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

접 수 증

접수번호 20 공익 제 호

접수일자 20 년 월 일

신고제목

신 고 자

위와 같이 공익침해행위에 대한 신고사항을 접수하였습니다.

20 년 월 일

국민권익위원회 과 접수담당 (인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

접 수 증

접수번호 20 공익 제 호

접수일자 20 년 월 일

신고제목

신 고 자

위와 같이 공익침해행위에 대한 신고사항을 접수하였습니다.

20 년 월 일

국민권익위원회 과 접수담당 (인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 공익침해행위 신고사무 운영지침 [별지 제5호서식]

보존 종별	재 질
년	제 호

20 . . . 접수
20

신고사건 접수-배정	
담당자	과장

국민권익위원회 공익신고기록

신고제목					
담당부서			담당		
신고자	성명	신분공개	위원회	조사기관	
	주민등록번호 (외국인등록번호)	동의여부			
	주소	전화번호			
피신고자 (신고대상)	성명				
	소속(직위)	전화번호			
	주소				
처리	심사의견서 결재	20 . . .	심사의견		
	송부[] 종결[]	20 . . .	송부기관		
	분과위심의	20 . . .	의결내용		
	전원위심의	20 . . .	의결내용		
	이첩	20 . . .	해당기관		
	조사결과 접수	20 . . .	통보내용		
	분과위보고	20 . . .	보고내용		
	전원위보고	20 . . .	보고내용		
	재조사요구	20 . . .	결과접수일	20 . . .	
종결일	20 . . .	종결 확인	담당	과장	심사보호국장
보존기간	년 (20 . . . 까지)				

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

봉인자료 목록 대장

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

20 년 일

신고자 (인 또는 서명)

국 민 권 의 위 원 회 위 원 장 귀하

– 37 –

보 인 자 료 열 램 대 장

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

신고기록물 인수·인계서

연 번	구분	접수일자	접수번호	신고제목	건수	쪽수	기타증거 서류*
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

작성일자 : 20 . . .

인 계 자 : (인) 인수자 : (인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

* 도면, 사진, 필름, USB 등 별도 제출된 증거자료가 있을 경우 기재 요망

신분공개 동의여부 변경확인서

신고자	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)	
	주소			
	연락처			
공익신고	제목			
	접수일자		접수번호	
신분공개 동의여부 변경확인	1. 위원회 심사·확인과정			
	앞으로 귀하의 신고사건에 대하여 우리 위원회에서 조사·확인하는 과정(내부결재 및 신고자 보호·보상 절차 포함)에서 별도의 통지 없이 귀하의 인적사항 또는 신고 내용 관련정보를 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까?			
	○ 당초 : [] 동의 [] 부동의 ○ 변경 : [] 동의 [] 부동의			
	2. 조사·수사기관 조사·수사과정			
	귀하의 신고사건이 조사·수사기관에 이첩(송부)되는 경우, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? 이에 부동의 하시는 경우에는 귀하의 인적사항을 제외하여 이첩(송부)하게 됩니다.			
	○ 당초 : [] 동의 [] 부동의 ○ 변경 : [] 동의 [] 부동의			

위 신고자 본인은 인적사항 등 신분공개 동의여부에 대하여 위와 같이 변경함을 확인합니다.

20 년 월 일

신고자

(인 또는 서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

신고자정보 변경 신청서

본인은 20 공익 제 호의 신고자로서,
본인의 ()가 다음과 같이 변경되었음을 알려드립니다.

다 음

○ 종전 :

○ 변경 :

신고사항 확인서

접 수 일 자			접 수 번 호	(인) 공익 제 호
신고자 인적사항	성 명		주민등록번호	
	주 소			
	연락처	국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하		
피신고자 인적사항	성 명		소속(직위)	210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]
	주 소			
	연락처			
공익신고 경위 또는 이유				
공익신고의 구체적 내용 (공익침해행위 내용)				
확보한 참고 및 증거서류				
타기관에 진정 등 여부				
신분공개 동의여부	위원회 처리과정		조사수사기관 처리과정	
	동의[] / 부동의[]		동의[] / 부동의[]	
기 타				

작성일 20 년 월 일

신고자 (인)

국민권익위원회 담당자 (인)

성명		주민등록번호	
주소			
직업(직장명)			
연락처	자택		휴대전화
	근무처		전자우편

위의 사람은 사건(접수번호 : 20 공의 제 호)의 _____로서 20
_____.
_____경에 출석하여 임의로 아래와 같이 진술함

[illegible]

[illegible]

20 년 일 일

진술인 (인)

국민권익위원회 조사관 (인)

– 44 –

사실관계 확인서

확인자	업체명				대표자	
	소재지					
	이름		직책		연락처	

본인은 로서 20 . . . 경에 의 입회하에
아래와 같이 확인함

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

상기 사항이 틀림없음을 확인(진술)하고 자필로 서명합니다.

20 년 일 일

확인(진술)자	성명	(서명)
_____ 직급	성명	(서명)
국민권익위원회 직급	성명	(서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

신고취하서

접수번호		접수일자		처리일자
신고자	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)	
	주소	자택)		
	연락처			
접수번호		접수일자		
신고제목				

위 신고자 본인 _____은 20 . . . 에 접수된 공익침해행위 신고와 관련하여 신고자 본인의 자발적인 의사에 의하여 신고를 취하하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

또한 동 취하서 제출로 인하여 신고 보상금·포상금 지급자격이 상실·제한되는 것을 알고 있으며 이에 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 신고자 본인은 위와 같이 신고취하 요청서를 제출합니다.

년 월 일

신고자

(인 또는 서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

결정일	20 . . .
-----	----------

담당	과장	심사보호국장
법무담당관		

신고사항 심사의견 (일반사항)

접수번호	20	접수일자	20 . . .
신고제목			
신고자	성명	직업	
피신고자	성명	직업	
처리의견	☐ 이첩() ☐ 공공기관 송부() ☐ 종결 ☐ 이관		
위반유형			
관련법규			
신고내용			
확인내용			
증거서류 등			
제도개선, 시책평가, 홍보 활용방안 검토			
신고자	위원회 처리과정	조사·수사기관 등 처리과정	
신분공개	동의 [] / 부동의 []	동의 [] / 부동의 []	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

결정일	20 . . .
-----	----------

담당	과장	심사보호 국장	부위원장	위원장
법무담당관				

신고사항 심사의견 (중요사항)

접수번호	20	접수일자	20 . . .
신고제목			
신고자	성명	직업	
피신고자	성명	직업	
처리의견	☐ 이첩() ☐ 공공기관 송부() ☐ 종결 ☐ 이관		
위반유형			
관련법규			
신고내용			
확인내용			
증거서류 등			
제도개선, 시책평가, 홍보 활용방안 검토			
신고자 신분공개	위원회 처리과정 동의 [] / 부동의 []	조사·수사기관 등 처리과정 동의 [] / 부동의 []	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

공익신고사항 이첩서

접수번호		접수일자	
신고제목			
이첩기관		이첩일자	
신고자	성명		직업
	신분공개	동의 [] 부동의 []	연락처
피신고자	성명		직업
공익침해행위 적용법령			
신고사실			
확인결과			
첨부서류	1. 2. 3. 등 총 매		
비고			

조사기관 결과 통보서

①위원회 접수번호	20			소속	
②접 수	조사기관		③담당자	성명	전화
	접수번호				
	접수일자		④처리일자		
⑤조사결과					
⑥피신고자					
⑦행정상 조치사항					
⑧형사상 조치사항					
⑨신분상 조치사항					
⑩기 타	*해당란이 부족할 경우 별지 사용				
⑪첨부서류					

※ 작성요령

1. ①란에는 위원회로부터 통보받은 신고사항 이첩서의 신고 접수번호를 기재합니다.
2. ②란에는 해당 기관에서 신고를 이첩받고 접수한 접수일자 및 접수번호를 기재합니다.
3. ③란에는 이첩받은 신고사항을 처리한 담당자의 소속, 성명, 전화를 기재합니다.
4. ④란에는 조사를 종료한 날짜를 기재합니다.
5. ⑤란에는 조사결과를 육하원칙에 따라 요약하여 작성합니다.
6. ⑥란에는 이첩시 적시된 피신고자 ○○명을 표시하되, 조사과정에서 추가로 드러난 피신고자(피의자)의 인적사항(성명·소속·직급 등)을 상세 기재합니다.
7. ⑦란에는 피신고자에 대한 행정처분을 상세히 기재하고 과태료, 과징금 등 금전적 처분일 경우 금액을 기재합니다.(인·허가 취소, 영업정지, 자격취소, 자격정지, 과태료, 과징금, 이행강제금, 시정명령, 행정지도 등)
8. ⑧란에는 고발, 수사의뢰, 구속·불구속 기소의견 송치, 불기소의견 송치, 내사종결, 기소, 불기소, 약식기소(벌금) 등 형사처벌 사항을 상세히 기재하고, 벌금의 경우 금액을 기재합니다.
9. ⑨란에는 징계가 예정되거나 요구된 경우 징계처분 ○○명, 고발 ○○명, 면직 ○○명 등을 작성하고, 대상자의 성명·소속기관·직급·징계유형을 상세히 기재합니다.
10. ⑩란에는 기관주의, 권고, 제도개선 등 기타 참고할 사항을 작성합니다.
11. ⑪란에는 조사결과보고서, 처분요구서 등 관련 보고서와 공문명을 작성하여 첨부합니다.

공익신고 사항 처리절차 유의사항

- 각급 기관에서 공익신고 사항 처리시 유의하여야 할 사항을 아래와 같이 안내하오니 관련 사항을 준수하여 공익신고가 적정하고 원활하게 처리될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
- ※ 공익신고자등의 비밀보장 및 피신고자 보호(공익신고자 보호법 제10조 제5항, 제12조 제1항) 관련 규정을 위반할 경우 공익신고자 보호법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받습니다.

1. 공익신고자 등의 비밀보장

- 조사기관등은 **조사 중이거나 조사종료 후에도** 공익신고자 보호를 위하여 다음 사항에 대하여 조치를 취하여야 합니다.(법 제12조 제1항)
 - 가. 공익신고자의 동의 없이 그 신분을 밝히거나 암시하여서는 아니됨
 - 나. 공익신고자가 신고를 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 조사 및 형사절차에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조(인적 사항의 기재생략) 및 제9조(신원관리카드의 열람) 내지 제12조(소송진행의 협의등)의 규정을 준용하여야 함
 - 다. “나”에 의하여 보호되고 있다는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니됨
- 공익신고자등이 동의한 경우에도 신고자의 인적사항등의 공개는 **조사·수사를 위하여 필요한 범위**로 한정해야 합니다.

2. 공익신고 처리 시 피신고자 보호

- 공익신고에 대한 조사결과 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 아니 됩니다.(법 제10조 제5항)

3. 조사·수사 결과의 통보

- 공익신고를 이첩·송부 받은 기관에서는 공익신고 내용에 대한 **조사 또는 수사 종료 후 10일 이내**에 그 결과를 국민권익위원회에 통보하여야 합니다.(법 제9조 제4항 및 시행령 제11조 제2항)

4. 조사기관등의 처리결과 통보 방법 및 내용

- 조사기관등은 조사결과를 통보할 때에는 다음 각 호의 내용이 포함된 서면으로 하여야 합니다.(시행령 제11조 제3항)
 - 가. 형사처분 및 행정처분 등 공익신고사항의 처리결과
 - 나. 수사 또는 조사종료 후 처리방향
 - 다. 보상금 지급사유에 해당하거나 해당할 것으로 예측되는 경우 그 사실
 - 라. 공익신고사항과 관련하여 제도개선이 필요하다고 인정되는 경우 그 요지
 - 마. 그 밖에 공익신고사항과 관련하여 국민권익위원회 또는 공익신고자가 알아야 할 필요가 있는 사항

5. 재조사·수사요구

- 위원회는 조사기관등의 조사·수사가 충분하지 아니하다고 인정되거나 공익신고자의 이의신청이 이유가 있다고 인정하는 경우에는 조사·수사결과를 통보받은 날부터 60일 이내에 또는 이의신청을 받은 날부터 60일 이내에 조사기관등에 대하여 재조사·수사를 요구할 수 있음을 알려드립니다.(법 제9조 제7항)

공익신고자 보호·보상제도 운영 안내문

국민권익위원회는 국민 누구나 안심하고 공익신고를 할 수 있도록 「공익신고자 보호법」에 따라 공익신고자 보호·보상제도를 운영하고 있습니다.

□ 공익신고자 보호제도

- 공익신고자의 신분비밀을 보장합니다.
 - 공익신고자 또는 협조자의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 공익신고자등의 동의 없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과됩니다.
- 공익신고자는 신변보호조치를 위원회에 요청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등과 그 친족·동거인이 공익신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 위원회에 신변보호조치를 요구할 수 있습니다.
- 공익신고자는 사용자 등에게 인사조치를 요청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등의 사용자 또는 인사권자는 공익신고자등이 전직 또는 전출·전입, 파견근무 등 인사에 관한 조치를 요구하는 경우 요구내용이 타당하다고 인정되면 우선적으로 고려하여야 합니다.
- 공익신고자는 보호조치를 위원회에 신청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등은 공익신고등을 이유로 불이익조치를 받은 때에는 위원회에 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 신청할 수 있습니다.
- 공익신고자는 불이익조치 금지를 위원회에 신청할 수 있습니다.
 - 공익신고자등은 공익신고등을 이유로 불이익조치를 받을 우려가 명백한 경우 위원회에 불이익조치 금지를 신청할 수 있습니다.

□ 공익신고자 보상제도

구 분	지급 대상자	지 급 요 건
보상금	내부 공익신고자	국가·지방자치단체에 직접적인 수입의 회복 또는 증대가 있는 경우(100만원 초과하는 벌금, 과징금 등) * 위원회 의무 지급
포상금	공익신고자	현저히 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우 * 위원회 재량
구조금	공익신고자	공익신고등으로 인하여 치료, 이사, 쟁송, 임금손실 등 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우 * 위원회 의무 지급

☆ 내부 공익신고자 : 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자, 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사·용역계약 또는 그 밖의 계약에 따라 업무를 수행하거나 수행하였던 자 등

보다 자세한 내용은 국민권익위원회 홈페이지(www.acrc.go.kr) 「공익신고자 보호 안내», 「구조금 지급 안내», 「신고자 보상포상 안내」 메뉴를 참조하거나 아래의 번호로 상담하시기 바랍니다.

☎ 국번 없이 1398, 110 또는 044-200-7772~8 (신고자보호), 7739, 7745, 7747(신고자보상)

공익신고 처리결과에 대한 이의신청서

접수번호		접수일자		처리일자	
신고제목					
접수번호	20 공익 제 호		접수일자		
위 원 회 처리결과			결과통보 접 수 일		
신고자	성 명			주민등록번호	
	주 소				
	연락처				
이의신청 이 유					

20 공익 제 호 신고사항에 대한 위원회의 처리결과에 대하여 아래와 같은 이유로 이의신청합니다.

20 년 월 일

신고자 (인)

국 민 권 의 위 원 회 위 원 장 귀하

공익신고 조사결과에 대한 이의신청서

접수번호		접수일자		처리일자	
신고제목					
접수번호	20 공익 제 호		접수일자		
조사결과			조사결과 수령일		
이의신청인 (신고자)	성 명			주민등록번호	
	주 소				
	연락처				
이의신청 이 유					

20 공익 제 호 신고사항에 대한 조사결과에 대하여 위와 같은 이유로 이의신청합니다.

20 년 월 일

신고자 (인)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀하

공 익 신 고 기 록 물 목 록

[illegible]

※ 신고사항 확인과정에서 추가로 작성되는 목록은 작성자(제출자) 서명을 생략함

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

[별지 제15호서식] <삭제>

공 익 신 고 기 록 물 이 관 명 세 서

기록이관일 20 년 월 일

이관담당자 (인)

인수담당자 (인)

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

기 록 대 출 표

접 수 번 호			확 인
혐의대상자			※ 필 히 인 할 주 무 것 과 장 이
죄 명			
대 출 목 적			
대 출 자		실·국 과 직급 성명 (인 또는 서명)	
대 출	연 월 일		
	기록권수		
	불능사유		
비 고			

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

기록대출부

20 년

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

사 건 열 램 기 록 부

접수번호	20 신고 제 호	담당부서 (담당조사관)		공개여부	
열 램 자 명 부					
일자	직위 또는 직급	성명	열람목적	실명확인여부	서명
20 . . .					

공익신고기록물 반환 요청서

접수번호		접수일자		처리일자	
신 청 인	성 명		주민등록번호		
	주 소				
	연락처				
공익신고기록	접수번호		기록종별		
	제목				
요 청 사 유					
요 청 범 위					

위와 같이 신고기록물의 반환을 요청합니다.

20 년 월 일

신청인 (인)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀 하

신고사무 비밀준수 서약서

소 속 :

직 급 :

성 명 : (생년월일 :)

위 본인은 위원회의 신고사건 처리업무를 수행하면서 알게 된 신고자 및 수사·감사·조사에 조력한 자의 인적사항, 신고내용 및 신고자 등이 제출한 자료, 위원회의 조사결과 및 조사관련 자료, 조사기관의 조사결과 및 관련자료 등을 타인에게 누설하지 않을 것을 서약합니다.

만약, 업무처리 중 알게 된 비밀을 누설할 경우에는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 책임을 감수하겠습니다.

※ 다만, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제66조제3항(제67조에서 준용하는 경우를 포함한다) 및 「공익신고자 보호법」 제14조제3항(「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제15조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 해당하는 경우에는 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

20 . .

서약자 소속·직위 :

성 명 : (인 또는 서명)

국 민 권 익 위 원 회 위 원 장 귀 하

